

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

§ 165. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS

La doctrina ha calificado a las sociedades de responsabilidad limitada como sociedades de carácter mixto, en el sentido de que, si bien la personalidad del socio no es esencial para su constitución, como en la colectiva, tampoco es indiferente como sucede en las sociedades anónimas.

Sus requisitos tipificantes son los siguientes:

1. Su capital se divide en cuotas y los socios o "cuotistas" limitan su responsabilidad a la integración de las que suscriben e integran. (arts. 146 y 150, ley 19.550).
2. La administración y representación está a cargo de una gerencia, que puede ser unipersonal o plural, integrada por socios o terceros.
3. El número de socios de las sociedades de responsabilidad limitada no podrá exceder de los cincuenta.

Las sociedades de responsabilidad limitada no fueron legisladas por el Código de Comercio de 1857/1862 sino que, incorporadas a principio del siglo XX por la legislación germánica, fueron receptadas en nuestro país por la ley 11.645 del año 1932. Su aparición encontró inmediato auge entre las pequeñas y medianas industrias, pues ofreció un esquema simple de funcionamiento, pero con el beneficio de la limitación de la responsabilidad de sus integrantes, evitando las dificultades que hasta ese momento ofrecían las sociedades que otorgaban tal privilegio, pues las sociedades en comandita simple presentaban el obstáculo de encontrar un socio colectivo o solidario, y las sociedades anónimas estaban sometidas a rigurosos requisitos de constitución (diez socios como mínimo) y sujetas a autorización estatal, de no fácil obtención.

De manera tal que las sociedades de responsabilidad limitada se convirtieron, desde la fecha de la sanción de la ley 11.645, en un molde muy recurrido por los comerciantes y fue especial preocupación de los legisladores de 1972 mejorar su normativa, conscientes de que este tipo social cubría el campo de actividades que se consideraba inadecuado al esquema más complejo de la sociedad anónima. En tal sentido, la ley 19.550 introdujo una regulación más detallada para la cesión de cuotas, se incorporó la posibilidad de realizar ciertos negocios sobre las cuotas sociales (prenda, usufructo) y se subdividió a las sociedades de responsabilidad limitada en tres subtipos, de acuerdo con el número de cuotistas que la sociedad tuviera, dedicándoles una normativa diferente, más parecida a las sociedades colectivas cuando la sociedad tuviera menos de cinco socios y más semejante a la anónima cuanto tuviera más de veinte integrantes.

La ley 22.903 de 1983 volvió a retocar a las sociedades de responsabilidad limitada, y como tales reformas no eran necesarias ni exigidas por los interesados, la nueva estructura brindada por aquella normativa no tuvo los benéficos efectos que se esperaban. Justo es, sin embargo, reconocer que la reglamentación del derecho de preferencia, ante la cesión o ejecución forzada de cuotas constituyeron aciertos de la ley 22.903, pero ellos quedaron opacados por la deficiente regulación en materia de mayorías y del derecho de receso, amén del fracaso que en la práctica implicó la nueva forma de adoptar decisiones sociales incorporada por la ley de 1983.

§ 166. REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN

Las sociedades de responsabilidad limitada se constituyen y modifican por instrumento público o privado (art. 4º, ley 19.550), pero la modificación del elenco de los socios no constituye reforma del contrato social, a diferencia de lo que sucede con las sociedades de personas.

La denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación "sociedad de responsabilidad limitada", su abreviatura o la sigla SRL. Su omisión hará responsable ilimitada y solidariamente al gerente por los actos que celebrare en esas condiciones.

§ 167. LOS SOCIOS DE LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

Hemos ya afirmado que, como uno de los requisitos tipificantes de las sociedades de responsabilidad limitada, se encuentra la responsabilidad especial de los socios, que se limita a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran, sin perjuicio de la garantía a que se refiere el art. 150 de la ley 19.550.

Ello significa que el socio de una sociedad de responsabilidad no puede intervenir ni ser demandado en una acción promovida por un acreedor de la sociedad. Del mismo modo, la quiebra de la sociedad de responsabilidad limitada no importa la quiebra de sus integrantes.

Sin embargo, la limitación de la responsabilidad de los socios a las cuotas integradas impone un capital social adecuado al real movimiento de la empresa, pues, como hemos sostenido reiteradamente, en todas las sociedades donde se ha impuesto un régimen de responsabilidad restringido de los socios, la suficiencia del capital social es su necesaria contrapartida. La suficiencia del capital social para responder por las obligaciones contraídas por la entidad debe considerarse implícita en todo ente cuyo tipo imponga tan restringida responsabilidad y su infracapitalización abre las puertas para exigir a los integrantes de la sociedad su responsabilidad personal por las obligaciones sociales.

§ 168. LAS CUOTAS SOCIALES. NATURALEZA JURÍDICA

La división del capital social de las sociedades de responsabilidad limitada en

cuotas de igual valor, de diez pesos o sus múltiplos (arts. 148, ley 19.550) es otro requisito tipificante de este tipo social.

Las cuotas, a diferencia de las acciones de las sociedades anónimas, no se representan en títulos, sino que su titularidad se acredita con las constancias del contrato constitutivo o convenios posteriores de cesión, debidamente inscriptos en el Registro Público.

La titularidad sobre las cuotas de sociedades de responsabilidad limitada confiere al socio los derechos y las obligaciones de índole societaria que de ellas emanan, por lo que su acreditación es requisito esencial para su ejercicio.

§ 169. EL RÉGIMEN DE TRANSFERENCIA DE LAS CUOTAS SOCIALES

El art. 153 de la ley 19.550 establece como principio general que las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contractual en contrario. Sin

embargo, la cláusula restrictiva solo puede limitar la transferencia, pero nunca prohibirla, por ser la transmisibilidad un rasgo tipificante de las sociedades de responsabilidad limitada (art. 146, ley 19.550).

La forma de la cesión de cuotas sociales requiere instrumento escrito, pues constituye un acto formal, a tenor de lo dispuesto por el art. 1618 del Cód. Civ. y Com., *pues la transferencia de cuotas sociales no constituye un contrato de compraventa sino una cesión de los derechos que ellas confieren*. Ello se encuentra ratificado por lo dispuesto por el art. 152, párr. 2º, de la ley 19.550, cuando establece que la transmisión de la cuota tiene efecto frente a la sociedad desde que el cedente o adquirente entregue a la gerencia "un ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia, con autenticación de las firmas si obra en instrumento privado".

Las cláusulas limitativas de la transferencia de las cuotas sociales pueden consistir en un derecho de tanteo por parte de los restantes socios o la misma sociedad, o un derecho de preferencia para los mismos sujetos.

En tal sentido, el art. 153 de la ley 19.550 establece la licitud de las cláusulas contractuales que requieran la conformidad mayoritaria o unánime de los socios que confieran un derecho de preferencia a los socios o la misma sociedad, si esta adquiere las cuotas con utilidades no distribuidas o reservas disponibles o reduce su capital.

Sin embargo, y para evitar que a través de dichas limitaciones se prohíba en la práctica la cesión de las cuotas sociales desvirtuándose el tipo social, el mismo art. 153 dispone que, como requisito de validez de tales cláusulas, el contrato social debe establecer los procedimientos a que se sujetará el otorgamiento de la conformidad o el ejercicio de la opción de compra, estableciendo el legislador ciertas pautas para asegurar la licitud de tales procedimientos:

a) El plazo para notificar la decisión al socio que se propone ceder no podrá exceder de treinta días desde que este comunicó a la gerencia el nombre del interesado y el precio. A su vencimiento, se tendrá por acordada la conformidad y por no ejercitada la preferencia.

b) Si al tiempo de ejercitar el derecho de preferencia, los socios o la sociedad impugnan el precio de las cuotas, estos deberán expresar el que consideran ajustado a la realidad (art. 154, párr. 1º, ley 19.550).

c) La oposición a la personalidad del cesionario deberá ser fundada en razones de interés social. Denegada la conformidad para la cesión de cuotas, el que se propone ceder podrá ocurrir ante el juez quien, con audiencia de la sociedad, autorizará la cesión si no existe justa causa de oposición. *Esa declaración judicial importará también la caducidad del derecho de preferencia para la sociedad y de los socios que se opusieron respecto de la cuota de este cedente.*

§ 170. EJECUCIÓN FORZADA DE CUOTAS SOCIALES

Hemos ya explicado que de conformidad con lo dispuesto por el art. 57 de la ley 19.550, los acreedores del socio de las sociedades de responsabilidad limitada tienen derecho a ejecutar las cuotas sociales de que este es titular.

La ley 19.550 prevé, en el art. 153, último párrafo, una norma que reglamenta la ejecución judicial de cuotas sociales, a los efectos de evitar el ingreso de terceros y mantener el elenco de los socios. Dispone dicha norma que, en la ejecución forzada de cuotas, cuya transmisibilidad se haya limitada en el contrato constitutivo, la resolución judicial que disponga la subasta será notificada a la sociedad con no menos de quince días de anticipación a la fecha del remate. Si en dicho lapso el acreedor, deudor y la sociedad no llegan a un acuerdo sobre la venta de la cuota, se realizará la subasta, pero el juez no las adjudicará si dentro de los diez días la sociedad presenta un adquirente o ella o los socios ejercitan la opción de compra por el mismo precio, depositando su importe.

§ 172. ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. LA GERENCIA

En las sociedades de responsabilidad limitada el órgano de **administración y representación** es el **gerente**. Constituye un régimen propio de este tipo de sociedad cuya ausencia hace incurrir a la sociedad en la aplicación de las normas de la sección I del capítulo I de la ley 19.550.

Los gerentes pueden ser **socios o terceros**, designados por tiempo determinado o indeterminado. Su nombramiento puede provenir del acto constitutivo o por reunión de socios posterior, pudiendo elegirse suplentes para casos de vacancia (art. 157, ley 19.550). Del mismo modo, el contrato social puede establecer la designación de gerentes como condición expresa de la existencia de la sociedad, cuya remoción otorga a los socios disconformes con tal decisión el derecho de receso.

La **designación y cesación** de los gerentes debe inscribirse en el Registro Público (art. 60, ley 19.550).

La gerencia puede ser **individual o plural**, y en este último caso, **indistinta, conjunta o colegiada**. En el primer caso de gerencia plural, el contrato constitutivo puede establecer las funciones que a cada gerente le compete en la administración de la sociedad. En caso de silencio sobre la organización plural de la gerencia, se entiende que pueden realizar indistintamente cualquier acto de administración y representación.

Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de la sociedad anónima, a cuyo régimen corresponde remitir. No pueden participar por cuenta propia o ajena en actos que importen competir con la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los socios (art. 157, párr. 3º, ley 19.550).

El régimen de responsabilidad de los gerentes, en caso de administración plural, difiere en algunos aspectos del sistema previsto por la ley 19.550 para los directores de sociedades anónimas, en donde todos ellos son en principio solidaria e ilimitadamente responsables por los daños y perjuicios sufridos por la sociedad, lo cual se explica porque no resulta admisible en este tipo social una administración plural que no fuera colegiada. En las sociedades de responsabilidad limitada, el régimen de responsabilidad debe necesariamente ser diferente, atento a que la gerencia plural puede no ser colegiada, sino indistinta o conjunta. En el caso de gerencia colegiada resultan de aplicación a los gerentes las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores, pero si la gerencia plural fuera organizada en forma indistinta o conjunta, y varios de los gerentes participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que a cada uno corresponde en la reparación de los perjuicios causados a la sociedad, atendiendo a su actuación personal (art. 157, párr. 4º, ley 19.550).

Finalmente, y en cuanto a la remoción de los gerentes, rige el principio de su libre revocabilidad, salvo, como se ha dicho, cuando la designación del gerente ha sido condición de la constitución de la sociedad, según expresa constancia del contrato constitutivo. En tal caso, el gerente conservará su cargo hasta la sentencia judicial que lo remueva, salvo intervención judicial fundada en graves incumplimientos del gerente.

El o los gerentes pueden ser también removidos con causa por cualquiera de los socios, intentando la acción judicial correspondiente. La jurisprudencia ha admitido como justas causas de remoción la no distribución de las utilidades correspondientes a varios ejercicios o la falta de convocatoria a los socios para considerar los balances anuales y la aprobación de la propia gestión; la conducta desleal del gerente, actuando en competencia con la sociedad que administra; la acumulación de faltas leves o menores; obtención de beneficios indebidos, etcétera.

§ 173. FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En principio, y salvo estipulación en contrario en el contrato constitutivo, la fiscalización interna en las sociedades de responsabilidad limitada se encuentra a cargo de cualquiera de los socios, quienes pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar de los administradores los informes que estimen pertinentes (art. 55, ley 19.550).

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 158 de la ley 19.550, los socios pueden, sin embargo, establecer un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, el cual se regirá por las disposiciones del contrato social, pero tal régimen de control interno será obligatorio cuando el capital social de la sociedad de responsabilidad limitada alcance el importe fijado por el art. 299, inc. 2º, de la ley 19.550.

§ 174. EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. RESOLUCIONES SOCIALES

Las sociedades de responsabilidad limitada constituyen el único tipo social en el cual se permite que las decisiones sociales no provengan exclusivamente de reuniones o asambleas de socios.

Dispone el art. 159 de la ley 19.550 que, como principio general, el contrato social dispondrá sobre las formas de deliberar y tomar acuerdos sociales, pero en caso de silencio, son válidas las resoluciones que se adopten por el voto de los socios, comunicando a la gerencia a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los diez días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente; o las que resultan de una declaración escrita en la que todos los socios expresan el sentido de su voto.

De manera tal que las formas de adoptar acuerdos sociales en las sociedades de responsabilidad limitada son las siguientes:

a) A través del sistema de consulta o voto por correspondencia, por medio del cual y mediante el procedimiento previsto por el art. 159 de la ley 19.550, el gerente debe requerir a los socios el sentido de su voto en las cuestiones que puedan resolverse de tal manera. En este caso, la decisión social será válida siempre y cuando reúna las mayorías previstas por el art. 160.

b) A través de una declaración escrita en la que todos los socios expresan el sentido de su voto. En este caso no es necesario consulta previa ni actuación del gerente, que solo debe limitarse a ejecutar la decisión social adoptada por unanimidad. Estas dos maneras de resolver rigen en ausencia de toda reglamentación del órgano de gobierno en el acto constitutivo.

c) Por medio de reunión efectiva de socios o asambleas, que serán obligatorias en el caso de que la sociedad de responsabilidad limitada alcance el

capital social fijado por el art. 299, inc. 2º, exclusivamente para el caso de resolverse sobre los estados contables de ejercicio, para cuya consideración serán convocados dentro de los cuatro meses del cierre. Esta asamblea se sujetará a las normas previstas para la sociedad anónima, reemplazándose el medio de convocarlas por la citación notificada personalmente o por otro medio (art. 159, párr. 2º, ley 19.550).

§ 176. RÉGIMEN DE MAYORÍAS EN LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES

Como en toda la normativa prevista en los arts. 146 a 162 de la ley 19.550, que se caracteriza por la plena libertad de los socios de reglamentar el funcionamiento de los órganos de las sociedades de responsabilidad limitada en el acto constitutivo, el art. 160 dispone que el contrato social deberá establecer las reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objeto su modificación, pero la mayoría debe representar como mínimo más de la mitad del capital social. En defecto de regulación contractual, se requiere el voto de las tres cuartas partes del capital social.

Sin embargo, el párr. 3º del art. 160 de la ley 19.550 incorpora una solución que desnaturaliza totalmente el régimen de mayorías antes señalado, al prescribir que, si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitará además el voto de otro.

Esta previsión es desde todo punto de vista incongruente y priva al socio aportante de la mayor parte del capital social de la compañía de la posibilidad de predominar con su voto en las decisiones sociales que resuelvan la modificación del contrato social. Por otra parte, la escasa factura técnica de la norma es alarmante, porque no aclara el sentido del voto del otro socio, pues parecería, luego de una interpretación literal de la norma, que solo basta para la validez del acuerdo la emisión del voto de un socio minoritario, sin importar que este coincida con el del socio aportante de la mayoría del capital. Si esta fuere la interpretación correcta, la norma pecaría de una formalidad inadmisibles, y si la interpretación fuera la contraria, esto es, que el voto en disidencia del socio minoritario pudiera frustrar la decisión del mayoritario, ello implicaría una subversión de valores incompatible con el régimen de mayorías que caracteriza al funcionamiento de todo órgano colegiado.

§ 177. EL DERECHO DE RECESO

El art. 160 de la ley 19.550 también prevé el derecho de receso que se otorga a los socios disconformes con la respectiva decisión cuando se hubiera resuelto la transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, transferencia del domicilio al extranjero, cambio fundamental del objeto y todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios, derecho que se rige conforme a lo dispuesto por el art. 245.

§ 178. LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS O REUNIONES DE SOCIOS

Si las resoluciones sociales se adoptan en reuniones de socios o asambleas, debe labrarse acta de lo acontecido en ellas por expresa previsión del art. 73 de la ley 19.550, por tratarse de acuerdos adoptados en órganos colegiados. Si por el contrario las resoluciones sociales se adoptan por el sistema de consultas o por la declaración escrita y unánime de todos los socios, ellas deberán constar en un libro de Actas que serán confeccionadas y firmadas por los gerentes dentro del quinto día de concluido el acuerdo.

Si se trata de adopción de acuerdos mediante el sistema de consultas, en el acta deberán constar las respuestas dadas por los socios y su sentido, a los efectos del cómputo de los votos. Los documentos en que consten las respuestas deberán conservarse por tres años.

La ley 27.444 del año 2018, denominada "Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación", con el objetivo de promover los registros digitales respecto de las registraciones contables y societarias, prevé expresamente, en materia de sociedades de responsabilidad limitada, que los libros previstos por el art. 73 (libro de Actas de los Órganos Colegiados) y el libro previsto por el art. 162, referidos a las reuniones de socios no presenciales a las que se refiere el art. 159, pueden llevarse por registros digitales mediante medios de esa naturaleza de igual manera y forma que los registros digitales de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), instituidas por la ley 27.349.